Décision n°2024-008/APDP/Pt/AP/CA/CTJ/SA
Portant certification des compétences du Délégué à la Protection des Données Personnelles

LE PRESIDENT

Vu la loi 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, telle que modifiée par la loi 2019-40 du 07 novembre 2019 ;

Vu la loi n°2017-20 du 20 avril 2018 portant code du numérique en République du Bénin, telle que modifiée par la loi n°2020-35 du 06 janvier 2021 ;

Vu le décret n° 2021-092 du 10 mars 2021 portant nomination des membres de l'Autorité de Protection des Données Personnelles tel que modifié par le décret n° 2024- 740 du 31 janvier 2024 ;

Vu le décret n° 2016-513 du 24 août 2016 portant nomination de madame Félicité AHOUANDOGBO née TALON en qualité de Commissaire du Gouvernement près l'APDP précédemment, Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés ;

Vu le Règlement intérieur de l'Autorité de Protection des Données Personnelles du 25 janvier 2019 ;

Vu le procès-verbal de la session plénière de régulation du 29 mai 2024 ;

DECIDE

Article 1er : Institution de la certification des compétences de Délégué à la Protection des Données Personnelles

Il est institué une certification des compétences de Délégué à la Protection des Données Personnelles pour toute personne physique ou morale de droit privé désirant exercer les fonctions de délégué à la protection des données personnelles sur la base de contrat de service.

La délivrance de la certification est de la compétence exclusive de l'Autorité de Protection des Données à caractère Personnel.

Article 2 : Conditions préalables exigées du postulant

Outre les conditions prévues à l'article 430 alinéa 5 du code du numérique selon lesquelles : « *Le délégué à la protection des données est désigné sur la base de ses qualités professionnelles et, en particulier, de ses connaissances spécialisées du droit et des pratiques en matière de protection des données, et de sa capacité à accomplir les missions visées à l'article 432* », conditions qui s'imposent, sans distinction à tout

délégué, le postulant doit justifier également d'une maitrise certaine du droit du numérique.

Une formation en informatique est un atout pour l'exercice de la fonction de délégué à la protection des données personnelles.

A la demande adressée au Président de l'Autorité, la personne physique ou le représentant légal de la personne morale doit joindre :

- un diplôme ou une attestation de Master en droit (droit privé, droit public, droit du numérique, droits humains) délivré par un établissement d'enseignement reconnu par l'Etat ;
- un diplôme ou une attestation de formation sur la protection des données personnelles,

la production du diplôme ou de l'attestation de formation sur la protection des données personnelles délivré par un formateur détenteur du label « APDP approuvé » en cours de validité et exerçant sur le territoire de la République du Bénin serait un atout ;

- une copie de l'acte de naissance sécurisé, de la carte d'identité biométrique ou du passeport) ;
- un casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ;
- un curriculum vitae,
- la preuve du paiement ou une quittance d'un montant de vingt cinq mille (25.000) francs CFA représentant les frais d'étude de dossier à verser sur le compte **BJ 660 01001 00000104382474** ouvert dans les livres de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique.

Article 3 : Examen de certification

Les épreuves sont apprêtées par le Président de l'Autorité ou par des personnes désignées par lui. Elles sont composées de questions à choix multiples (QCM).

L'examen se déroule en présentiel.

La composition se fait au moyen d'une application web qui permet aux candidats d'obtenir instantanément sa note.

Seuls les candidats ayant obtenu au moins 70% de bonnes réponses à l'ensemble des questions à choix multiples (QCM) sont retenus.

Article 4 : Montant de la certification

La délivrance de la certification par l'Autorité de Protection des Données Personnelles au candidat ayant obtenu au moins 70% de bonnes réponses est subordonnée au payement d'une somme de deux cent cinquante mille (250.000) francs sur le compte

LH

BJ660 01001 000001043824 74 ouvert dans les livres de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique.

Article 5: Durée de validité de la certification de compétences

La certification des compétences est attribuée pour une durée de deux (2) ans en raison du fait que la technologie en général et le droit du numérique en particulier évoluent constamment, obligeant les délégués à mettre régulièrement à jour leurs connaissances.

Article 6 : Renouvellement de la certification

Le renouvellement de la certification intervient dans les mêmes conditions que celles définies aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus.

Article 7: Dispositions finales

La présente décision prend effet à compter de la date de sa signature.

Elle sera publiée au Journal officiel de la République du Bénin.

Fait a Cotonou, le 13 JUIN 2024

Le Président



Luciano HOUNKPONOU

Ampliations

- MND: 01
- MEF: 01
- MESRS: 02
- UAC: 02
- UP: 02
- MJL : 01
- JORB: 01
- Tous établissement public/privé d'enseignement du droit